

Test TREBEP - 40 Preguntas

Función Pública - TR 5/2015 EBEP

1. Señala la incorrecta, de acuerdo con el EBEP:

- ☐ a) Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.
- ☐ b) Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá reglamentariamente. Este número y las condiciones retributivas serán públicas.
- ☐ c) El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.
- ☐ d) La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna.

2. Constituye falta disciplinaria muy grave: (Aux.Aditivo.Ayto Sta Brígida 2009)

- ☐ a) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la administración
- ☐ b) No hacerse cargo voluntariamente de tareas o funciones encomendadas
- ☐ c) Las anteriores son verdaderas
- ☐ d) Todas son falsas

3. De acuerdo a lo previsto en el artículo 96.2 del EBEP, en supuestos de personal laboral fijo, cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave, procederá: (Admtivo, Comunidad Madrid 2008)

- ☐ a) Una indemnización de 35 días por año trabajado.
- ☐ b) La readmisión.
- ☐ c) A elección de la Administración, la indemnización o la readmisión.
- ☐ d) A elección del trabajador, la indemnización o la readmisión.

4. ¿Se da por sentado el principio de transparencia en el acceso a la función pública sólo porque actualmente existe una ley que regula la transparencia y buen gobierno?

- ☐ a) Sí.
- ☐ b) Así se contempla en la ley de transparencia y buen gobierno, así como en las diversas leyes autonómicas de transparencia.
- ☐ c) No se da por hecho, es un principio rector recogido expresamente en el TRLEBEP.
- ☐ d) No consta siquiera en las leyes de transparencia en vigor.

5. No es un principio de actuación de los empleados públicos según el EBEP:

- ☐ a) Austeridad.
- ☐ b) Ejemplaridad.
- ☐ c) Neutralidad.
- ☐ d) Sensatez.

6. Según el art. 48 del TREBEP, los funcionarios públicos tendrán permiso por fallecimiento de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad en distinta localidad: (Auxiliar Administrativo Torrent)

- ☐ a) 3 días hábiles
- ☐ b) 3 días naturales
- ☐ c) 5 días hábiles
- ☐ d) 5 días naturales

7. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera?:

- ☐ a) La renuncia a la condición de funcionario inhabilita para nuevo ingreso en la función pública, en cualquier caso
- ☐ b) La renuncia a la condición de funcionario inhabilita para nuevo ingreso en la función pública, salvo las excepciones que la Ley contempla expresamente
- ☐ c) La renuncia a la condición de funcionario inhabilita para nuevo ingreso en la función pública, salvo las excepciones que la normativa en materia de función pública contempla
- ☐ d) La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para nuevo ingreso en la función pública

8. El atender a un ciudadano en la lengua que lo solicite, siempre que sea oficial en su territorio, es un principio:

- ☐ a) Ético.
- ☐ b) De conducta.
- ☐ c) Autonómico.
- ☐ d) Local.

9. No provoca la pérdida de la condición de funcionario:

- ☐ a) La pena accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga.
- ☐ b) La pena principal de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga.
- ☐ c) La pena principal de inhabilitación absoluta cuando no hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga.
- ☐ d) Todas provocan la pérdida de la condición de funcionario.

10. Según el artículo 87 del Estatuto Básico del Empleado Público, la/el funcionaria/o que está en servicios especiales, tendrá derecho a reingresar al servicio activo: (Gestión.Xunta Galicia 2009)

- ☐ a) En su puesto de trabajo
- ☐ b) En un puesto en la misma localidad con las retribuciones de su categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados
- ☐ c) En un puesto en su provincia
- ☐ d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas

11. Son funcionarios de carrera:(A1 Agrónomos)

- ☐ a) Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente
- ☐ b) Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación profesional regulada por el Derecho Laboral para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente
- ☐ c) Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter temporal
- ☐ d) Quienes, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas

12. La suspensión tendrá carácter firme cuando se imponga en virtud de condena criminal o sanción disciplinaria. La condena y la sanción determinarán la pérdida del puesto de trabajo, excepto cuando la suspensión firme no exceda de:

- ☐ a) Seis meses.
- ☐ b) Tres meses.
- ☐ c) Doce meses.
- ☐ d) Un año.

13. En relación con la Comisión de Coordinación del Empleo Público:

- ☐ a) Está compuesta por los titulares de los Departamentos que tengan atribuida la competencia sobre la política de recursos humanos.
- ☐ b) Está representada la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y los representantes de la Administración Local.
- ☐ c) Sólo está representada la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.
- ☐ d) Tiene misión hacer efectiva la coordinación de la política de contratación.

14. Un funcionario interino del Ayuntamiento de El Rosario, se presentó en el despacho del Secretario de la Corporación y le manifestó verbalmente su intención de renunciar a la plaza. Seguidamente, abandonó su puesto de trabajo y se marchó. ¿Considerarías dicha actuación una renuncia a su plaza de funcionario interino?

- ☐ a) El funcionario ha manifestado su intención verbalmente (lo cual es suficiente), el Secretario levanta acta de aceptación de la Corporación con lo cual deja de existir vínculo jurídico entre ambos.
- ☐ b) No puede considerarse una renuncia, no se dan las circunstancias o requisitos descritos en el TRLEBEP.
- ☐ c) Siempre que el Secretario de la Corporación de fe de dicha circunstancia, por supuesto que sí.
- ☐ d) Sí.

15. Cuando el artículo 20 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público regula la evaluación del desempeño, pretende que los sistemas que se desarrollen recojan la evaluación de: (C2 SALAMANCA)

- ☐ a) Únicamente los resultados obtenidos por los empleados públicos
- ☐ b) Únicamente la conducta de los empleados públicos
- ☐ c) La conducta o los resultados obtenidos por los empleados públicos
- ☐ d) La conducta y los resultados obtenidos por los empleados públicos

16. No será una materia reservada a los funcionarios públicos la que implique:

- ☐ a) Participación indirecta en el ejercicio de potestades públicas.
- ☐ b) La salvaguarda de los intereses generales de un Ayuntamiento.
- ☐ c) Las que se establezca en las normas de desarrollo del EBEP.
- ☐ d) Todas las anteriores son materias reservadas.

17. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según los artículos 76 y 77 del Estatuto Básico del Empleado Público: (Grupo A1. Xunta Galicia 2010)

- ☐ a) El personal funcionario de carrera y el laboral se clasifican en el Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2, en el Grupo B y en el Grupo C, dividido en dos Subgrupos, C1 y C2
- ☐ b) El personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral
- ☐ c) Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo A se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior
- ☐ d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

18. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En materia de representación y negociación colectiva: (A1 TURNO LIBRE)

- ☐ a) Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito funcional del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente
- ☐ b) Los órganos específicos de representación de los funcionarios públicos son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal
- ☐ c) Los funcionarios elegirán Delegados de Personal de acuerdo con la siguiente proporción: Hasta 30 funcionarios, uno. De 31 a 49 funcionarios, tres, que ejercerán su representación colegiadamente
- ☐ d) Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su comunicación expresa y formal a estos órganos

19. A los efectos de vacaciones, los sábados:

- ☐ a) Son hábiles.
- ☐ b) Son inhábiles.
- ☐ c) Entran en el cómputo de días disfrutados.
- ☐ d) Su consideración se deja a cargo del jefe de personal.

20. De acuerdo con el EBEP, el plazo de prescripción de las sanciones impuestas por faltas leves, será: (Admtivo.Junta Andalucía 2008)

- ☐ a) 6 meses
- ☐ b) 1 mes
- ☐ c) 1 año
- ☐ d) 2 años

21. El personal funcionario de las entidades locales no se rige:

- ☐ a) Por la legislación estatal que resulte de aplicación
- ☐ b) Por el EBEP
- ☐ c) Por la legislación de las comunidades autónomas
- ☐ d) Todas son incorrectas

22. La selección de personal laboral temporal se realizará con sujeción a los principios de: (Aux.Adttivo.Ayto Sta Brígida 2009)

- ☐ a) Discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección
- ☐ b) Adecuación del proceso selectivo y las tareas a desarrollar
- ☐ c) Todas las anteriores son verdaderas
- ☐ d) Ninguna es correcta

23. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera?

- ☐ a) Cada vez que el EBEP hace mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud
- ☐ b) El EBEP se aplica al personal funcionario y al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas
- ☐ c) El EBEP tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas incluido en su ámbito de aplicación
- ☐ d) Ninguna. Todas las anteriores aseveraciones son verdaderas

24. Los órganos de selección de los empleados públicos locales se integrarán: (Aux.Adttivo.Ayto Utrera 2008)

- ☐ a) Por empleados públicos, quedando excluido el personal directivo profesional.
- ☐ b) Por empleados públicos, quedando excluido el personal laboral.
- ☐ c) Por empleados públicos, quedando excluido el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
- ☐ d) Ninguna es correcta.

25. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera?:

- ☐ a) Los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del funcionario que hubiera sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido
- ☐ b) El órgano que determinen las respectivas Administraciones Públicas podrá conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del funcionario que hubiera sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido
- ☐ c) La rehabilitación, a petición del funcionario que hubiera sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, podrá ser concedida por el órgano de gobierno de las AAPP o por el órgano que las mismas dispongan, con carácter excepcional, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito
- ☐ d) Ninguna de las anteriores

26. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas: (señale la INCORRECTA):(Oficial A2 GVA turno libre)

- ☐ a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos
- ☐ b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de puestos de trabajo
- ☐ c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen
- ☐ d) Excedencia forzosa de todo el personal al servicio de la Administración de la Generalitat

27. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre la deducción de haberes no es correcta?: (Aux.Advivo.Gob Canario 2008)

- ☐ a) Es compatible con la sanción disciplinaria
- ☐ b) Tiene carácter sancionador
- ☐ c) Quienes ejerzan el derecho a la huelga sufrirán la deducción de haberes por el tiempo que permanezcan en esta situación
- ☐ d) La deducción de haberes de los que ejerciten el derecho a la huelga no afectará al régimen de las prestaciones sociales

28. Es principio de conducta del empleado público: (Aux.Advivo, Ayto Moncada 2009)

- ☐ a) Tratar con atención y respecto a los ciudadanos
- ☐ b) Tratar con diligencia a los representantes sindicales
- ☐ c) Tratar con atención y respeto a sus superiores y empleados públicos
- ☐ d) A y c) son correctas

29. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:

- ☐ a) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica.
- ☐ b) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
- ☐ c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.
- ☐ d) Los planes de Previsión Social Complementaria.

30. De conformidad con el artículo 89 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en la situación de excedencia para el cuidado de familiares, el puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante:(Examen Oficial A1 Medioambiente Abril 2021)

- ☐ a) 6 meses
- ☐ b) 1 año
- ☐ c) 2 años
- ☐ d) 3 años

31. Las normas de las CCAA en materia de ordenación, planificación y gestión de recursos humanos:

- ☐ a) No resultan afectadas por el EBEP.
- ☐ b) Se mantendrán en vigor hasta que se dicten las normas de desarrollo del EBEP.
- ☐ c) Podrán transitoriamente oponerse al contenido del EBEP.
- ☐ d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

32. Según el estatuto básico del empleado público, cómo se clasifican los empleados públicos: (Aux.Aditivo.Ayto Mislata 2009)

- ☐ a) Se clasifican en funcionarios de carrera, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual
- ☐ b) Se clasifican en funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral fijo
- ☐ c) Se clasifican en funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal
- ☐ d) Se clasifican en funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo por tiempo indefinido o temporal y personal eventual

33. Con arreglo al Estatuto Básico el Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de:(Riesgos laborales A1-25)

- ☐ a) Un año
- ☐ b) Seis meses
- ☐ c) Tres años
- ☐ d) Tres meses

34. La promoción interna vertical consiste en: (Aux.Aditivo.Ayto Mislata 2009)

- ☐ a) El ascenso en la estructura de puestos de trabajo tras la superación de procedimiento de concurso y de libre designación en convocatoria pública
- ☐ b) La progresión de grado, categoría, escalón sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo
- ☐ c) Ascenso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional
- ☐ d) Ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo o grupo de clasificación profesional, en el supuesto que éste no tenga subgrupo, a otro superior mediante procesos selectivos

35. Según la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal al servicio de las Administraciones Públicas, en función de la duración del contrato, se clasifica como: (Aux.Advivo.Com Castilla La Mancha 2009)

- ☐ a) Fijo, por tiempo indefinido o temporal
- ☐ b) Por tiempo indefinido o temporal
- ☐ c) Fijo o temporal
- ☐ d) Fijo, temporal y a tiempo parcial

36. De acuerdo con lo señalado en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público, para el acceso al Subgrupo C2 de clasificación profesional del personal funcionario de carrera se exige la titulación de: (Aux.Advivo.Universidad de Granada 2007)

- ☐ a) Titulación de graduado en educación secundaria obligatoria
- ☐ b) Título de Bachiller o técnico
- ☐ c) Título de Técnico Superior
- ☐ d) Título universitario de Grado

37. De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP), NO se encuentra dentro de la clasificación de empleado público, el: (GACE OP 2019)

- ☐ a) Personal directivo profesional
- ☐ b) Personal eventual
- ☐ c) Personal funcionario interino
- ☐ d) Personal laboral temporal

38. Según el Estatuto Básico del Empleado Público ¿cuándo no se produce la rehabilitación del funcionario en caso de extinción de la relación de servicios?: (Aux.Advivo.Gen Valenciana 2008)

- ☐ a) De oficio por los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas
- ☐ b) Por la desaparición de la causa objetiva que motivó la jubilación por incapacidad permanente
- ☐ c) Por la resolución expresa de rehabilitación a solicitud del condenado con una pena principal o con accesoria de inhabilitación en los casos excepcionales
- ☐ d) A petición del interesado y resolución concedida por la desaparición de la causa objetiva que motivó la pérdida de la nacionalidad

39. Según el EBEP para la selección de funcionarios interinos podrá limitarse el principio de:

- ☐ a) Mérito.
- ☐ b) Igualdad.
- ☐ c) Publicidad.
- ☐ d) No podrá limitarse ningún principio.

40. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera: (Aux.Aditivo, Ayto Madrid 2010)

- ☐ a) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme
- ☐ b) La pena total o parcial de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme
- ☐ c) La pena parcial o subsidiaria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme
- ☐ d) Todas son correctas